

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 1
Общего собрания учредителей
от 18 марта 1996 г.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ

Протоколом № 3
Общего собрания членов
от 05 декабря 2002 г.

Протоколом № 1
Общего собрания членов
от 07 апреля 2003 г.

Протоколом № 2/16
Внеочередного общего собрания членов
от 04 июля 2016 г.

УСТАВ

**Ассоциации частных образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций
России**

Москва – 2016 г.

1. Общие положения

1.1. **Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России** (далее – Ассоциация) создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: **Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России.**

1.3. Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: **АНБУЗ России.**

1.4. Полное наименование Ассоциации на английском языке: **Association of private educational institutions of higher education and professional educational organizations of Russia.**

1.5. Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: **ANVUZ Russia.**

1.6. Место нахождения Ассоциации: **РФ, г. Москва, ул. Радио, дом 22, офис 225.**

2. Правовое положение Ассоциации

2.1. Правовое положение Ассоциации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

2.3. Ассоциация является некоммерческой корпоративной организацией, не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами Ассоциации.

2.4. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.6. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.

2.7. Ассоциация имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском языке. Ассоциация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2.8. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация вправе принимать участие в других юридических лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создавать иные юридические лица, вступать в ассоциации и союзы.

2.9. Ассоциация не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность членов Ассоциации.

2.10. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

3. Цель и предмет деятельности Ассоциации

3.1. Основной целью деятельности Ассоциации является объединение и координация деятельности частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы в целях повышения качества образования с учетом его направленности на подготовку высококвалифицированных специалистов, ориентированных на решение задач, стоящих перед современным обществом и государством.

3.2. Для достижения цели, указанной в пункте 3.1. настоящего Устава, Ассоциация осуществляет следующий предмет деятельности:

3.2.1. Разработка современного содержания образования.

3.2.2. Содействие в расширении педагогических, научных и деловых связей между членами Ассоциации.

3.2.3. Представление интересов и осуществление мероприятий по защите академических и иных прав и свобод членов Ассоциации, а также других частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы.

3.2.4. Оказание организационно-правовой и методической помощи и поддержки членам Ассоциации, а также иным частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы.

3.2.5. Участие в формировании и осуществлении государственной политики в сфере образования, в том числе в разработке и совершенствовании основных принципов подготовки высококвалифицированных кадров.

3.2.6. Сбор, изучение, обобщение и анализ социологических и статистических данных в сфере подготовки кадров, в том числе составление рейтингов частных образовательных организаций; прогнозирование перспектив и тенденций развития образования.

3.2.7. Подготовка предложений и рекомендаций по развитию и совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образование, а также определяющих уровень профессиональной подготовки лиц, претендующих на право заниматься образовательной деятельностью.

3.2.8. Участие в разработке и реализации федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов.

3.2.9. Участие в сертификации и оценке квалификаций выпускников, обучающихся по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.

3.2.10. Содействие международному сотрудничеству членов Ассоциации с высшими учебными заведениями, научными и иными учреждениями и организациями других стран в области науки и образования; участие в международных программах и соглашениях.

3.2.11. Разработка и содействие внедрению в образовательный процесс новых, в том числе инновационных, методов и технологий обучения.

3.2.12. Содействие повышению квалификации научно-педагогических и практических работников; проверка и оценка уровня их профессиональной компетенции.

3.2.13. Осуществление издательской и просветительской деятельности.

3.2.14. Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ.

3.2.15. Организация и проведение выставок, конференций, симпозиумов, научно-практических семинаров, круглых столов и тому подобных мероприятий.

3.2.16. Создание единой информационной инфраструктуры и общих информационных ресурсов в сфере высшего образования.

3.2.17. Подбор и привлечение партнеров для реализации программ Ассоциации, в том числе отечественных и иностранных инвесторов.

3.2.18. Организация и проведение общественно-профессиональной аккредитации образовательных организаций.

4. Членство в Ассоциации, права и обязанности членов Ассоциации

4.1. Членами Ассоциации являются ее Учредители, а также иные юридические лица, вошедшие в Ассоциацию после ее создания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.

4.2. Членами Ассоциации могут являться юридические лица – частные образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации независимо от их организационно-правовых форм и осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров, то есть обладающих достаточными профессиональными компетенциями для самостоятельного решения и осуществления образовательных, научных и практических задач, а

также имеющих положительную репутацию.

4.3. Членами Ассоциации могут также являться юридические лица, не являющиеся образовательными организациями, но оказывающие активное и существенное содействие развитию и повышению качества образования.

4.4. Порядок приема Кандидата в члены Ассоциации:

4.4.1. Кандидат в члены Ассоциации подает письменное заявление Исполнительному директору Ассоциации.

4.4.2. Новый член принимается в Ассоциацию в течение 3 (трех) месяцев с момента представления соответствующего заявления по решению Общего собрания членов Ассоциации.

4.4.3. Решение Общего собрания членов Ассоциации о приеме Кандидата в члены Ассоциации либо об отказе в приеме его в члены Ассоциации доводится до сведения Кандидата не позднее 1 (одного) месяца с даты его принятия;

4.4.4. Новый член Ассоциации обязан внести вступительный взнос в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о приеме его в члены Ассоциации. В случае неуплаты предусмотренных взносов член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации.

4.4.5. Кандидат в члены Ассоциации приобретает права и несет обязанности члена Ассоциации с даты принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о приеме его в члены Ассоциации.

4.5. Члены Ассоциации имеют право:

4.5.1. в порядке, установленном законом и настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Ассоциации;

4.5.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

4.5.3. в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;

4.5.4. в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Ассоциацией сделки;

4.5.5. безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими его членами;

4.5.6. по своему усмотрению выйти из Ассоциации, в этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по его обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода;

4.5.7. беспрепятственно указывать о своем членстве в Ассоциации в собственных информационных ресурсах, в средствах массовой информации и иных не запрещенных законом источниках;

4.5.8. использовать возможности Ассоциации для представления и защиты своих интересов в государственных и общественных организациях;

4.5.9. участвовать в реализации проектов и программ Ассоциации;

4.5.10. пользоваться информационными, научными и учебно-методическими материалами, социально-культурной базой и услугами Ассоциации для расширения масштабов и совершенствования своей деятельности;

4.5.11. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации убытков;

4.5.12. осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом Ассоциации.

4.6. Члены Ассоциации обязаны:

4.6.1. соблюдать Устав Ассоциации и иные локальные нормативные акты Ассоциации;

4.6.2. участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в размере, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом в соответствии действующим законодательством;

4.6.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;

4.6.4. участвовать в принятии решений, если их участие в соответствии действующим законодательством и (или) настоящим Уставом необходимо для принятия таких решений;

4.6.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации, членом которого он является;

4.6.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;

4.6.7. своевременно уплачивать предусмотренные настоящим Уставом членские взносы (вступительные, ежегодные членские взносы, разовые целевые взносы);

4.6.8. по решению Общего собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы;

4.6.9. участвовать в осуществлении предусмотренных настоящим Уставом видов деятельности Ассоциации, в том числе развивать сотрудничество организаций высшего образования и иных организаций, входящих в Ассоциацию, обеспечивать качество образования и проводимых научных исследований;

4.6.10. выполнять решения органов управления и контроля Ассоциации;

4.6.11. выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Устава и иных локальных нормативных актов Ассоциации, а также из заключенных Ассоциацией договоров, соглашений и тому подобных документов, имеющих нормативный характер.

4.7. Члены Ассоциации не вправе:

4.7.1. Действовать вопреки проводимой Ассоциацией политике в сфере развития и повышения качества образования.

4.7.2. Самостоятельно без согласия Ассоциации действовать от ее имени в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, а также с физическими или юридическими лицами.

4.8. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и порядке, определенном Общим собранием членов Ассоциации.

4.9. Член Ассоциации может быть исключен из него по решению Общего собрания членов Ассоциации в следующих случаях:

4.9.1. нарушение членом Ассоциации порядка и сроков уплаты членских взносов;

4.9.2. невыполнение членом Ассоциации требований настоящего Устава;

4.9.3. невыполнение решений органов управления Ассоциации, принятых в соответствии с их компетенцией;

4.9.4. несоответствие члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации.

Членство в Ассоциации прекращается автоматически в случае утери связи с ней и (или) неуплаты членских взносов в течение 2-х лет.

4.10. Решение об исключении члена из Ассоциации, принятое Общим собранием членов Ассоциации, доводится до исключенного члена Ассоциации в течение 30 дней с даты его принятия.

4.11. Член Ассоциации считается исключенным и перестает пользоваться правами и нести обязанности в соответствии с настоящим Уставом непосредственно после принятия Общим собранием членов Ассоциации решения о его исключении из Ассоциации.

4.12. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года и при условии погашения финансовых обязательств перед Ассоциацией. Для добровольного выхода из Ассоциации член Ассоциации направляет уведомление о выходе из Ассоциации заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Ассоциации.

4.13. С момента выхода члена из Ассоциации прекращаются все права и обязанности члена Ассоциации, предусмотренные настоящим Уставом.

4.14. члену Ассоциации, вышедшему или исключенному из Ассоциации, не возвращаются уплаченные им до принятия решения об исключении из Ассоциации или до момента выхода из Ассоциации, членские взносы, а также иные взносы в имущество Ассоциации.

4.15. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме слияния, присоединения или преобразования все права и обязанности члена Ассоциации переходят к его правопреемнику. При этом дополнительное решение о приеме в члены Ассоциации не требуется и не подлежит уплате вступительный взнос.

4.16. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме разделения или выделения все права и обязанности члена Ассоциации переходят к одному из его правопреемников в соответствии с разделительным балансом. При этом дополнительное решение о приеме в члены Ассоциации правопреемника, к которому перешли права и обязанности члена Ассоциации, не требуется и не подлежит уплате вступительный взнос.

Иные правопреемники члена Ассоциации, к которым в соответствии с разделительным балансом не перешли права и обязанности члена Ассоциации, вправе вступить в члены Ассоциации на общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.17. В случае ликвидации члена Ассоциации его членство в Ассоциации прекращается.

4.18. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации. Форма и порядок ведения реестра членов Ассоциации устанавливаются Президиумом Ассоциации.

4.19. Члены Ассоциации участвуют в ее деятельности через своих полномочных представителей. Каждый член Ассоциации может иметь только одного полномочного представителя.

5. Органы управления Ассоциации

5.1. Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации;
- Президиум Совета Ассоциации;
- Председатель Совета Ассоциации;
- Исполнительная дирекция Ассоциации;
- Исполнительный директор Ассоциации.

6. Общее собрание членов Ассоциации

6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

Основной функцией Общего собрания членов Ассоциации является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых Ассоциация создана.

6.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение следующих вопросов:

6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

6.2.2. Изменение Устава Ассоциации;

6.2.3. Определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа членов Ассоциации, принятие решения о приеме в Ассоциацию новых членов и об исключении членов Ассоциации;

6.2.4. Избрание Исполнительного директора, Председателя Совета и его заместителей и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.5. Избрание Ответственного секретаря Общего собрания членов;

6.2.6. Избрание Совета (членов Совета) и Президиума Совета (членов Президиума Совета) Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.7. Образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.8. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

6.2.9. Принятие решения о реорганизации Ассоциации;

6.2.10. Принятие решения о ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

6.2.11. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации (членов Ревизионной комиссии) и досрочное прекращение их полномочий;

6.2.12. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;

6.2.13. Принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов Ассоциации по обязательствам Ассоциации;

6.2.14. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;

6.2.15. Принятие решений о дополнительных имущественных взносах в имущество Ассоциации;

6.2.16. Утверждение отчетов о работе Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии;

6.2.17. Утверждение локальных нормативных актов Ассоциации;

6.2.18. Решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

6.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, не могут быть переданы на решение другим органам Ассоциации.

6.4. Вопросы, указанные в пункте 6.2.1 - 6.2.15 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.2.5, 6.2.9. и 6.2.10. принимаются единогласно всеми членами, присутствующими на Общем собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.11 и 6.2.12, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.13, 6.2.14 и 6.2.15 принимаются квалифицированным большинством - не менее чем двумя третями плюс один голос членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании, при условии присутствия не менее чем трех четвертей состава Общего собрания членов.

Решения Общего собрания членов Ассоциации по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, если для принятия решения настоящим Уставом не предусмотрено иное.

6.5. На Общем собрании членов Ассоциации каждый член Ассоциации обладает одним голосом.

6.6. Созыв и подготовку проведения Общего собрания членов Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации. О дате и времени проведения Общего собрания членов, а также о повестке дня Совет письменно уведомляет всех членов, не позднее, чем за 2 месяца до проведения Общего собрания членов.

6.7. При проведении Общего собрания членов Ассоциации, принявшими участие в собрании считаются присутствующие на собрании члены Ассоциации.

6.8. Общее собрание членов Ассоциации правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации.

6.9. Очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится не реже одного раза в три года.

6.10. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводится по решению Совета, по требованию членов Ассоциации, составляющих не менее чем одну треть от общего числа членов Ассоциации.

6.11. Функции Председателя Общего собрания членов осуществляет Председатель Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия один из его заместителей. Протокол Общего собрания членов Ассоциации подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации, и Ответственным секретарем Общего собрания членов Ассоциации. В компетенцию Ответственного секретаря Общего собрания членов входит оказание помощи Председателю Совета в проведении Общих собраний членов. Ответственный секретарь Общего собрания избирается Общим собранием членов сроком на 3 (три) года.

7. Совет Ассоциации

7.1. Руководство деятельностью Ассоциации в период между Общими собраниями членов Ассоциации осуществляет Совет Ассоциации. Совет Ассоциации - это постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации, осуществляющий свои полномочия в перерывах между Общими собраниями членов Ассоциации. Совет Ассоциации подконтролен и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

7.2. Совет избирается Общим собранием членов. Количественный состав Совета Ассоциации определяется Общим собранием членов Ассоциации и должен быть не более 30 (тридцати) членов - полностью дееспособных физических лиц. Лица, избранные в Совет Ассоциации, могут переизбираться неограниченное число раз. В состав Совета Ассоциации входят Председатель Совета Ассоциации, заместители Председателя Совета Ассоциации, а также члены Президиума Совета Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации, заместители Председателя Совета Ассоциации входят в состав Совета на основании занимаемой должности. Остальные члены Совета Ассоциации избираются в его состав и выводятся из его состава Общим собранием членов Ассоциации.

7.3. Срок полномочий члена Совета Ассоциации, за исключением Председателя Совета Ассоциации и его заместителей составляет 3 года. По истечении указанного срока член Совета Ассоциации может быть переизбран на новый срок.

7.4. Заседания Совета Ассоциации проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

7.5. Заседание Совета Ассоциации проходит под председательством Председателя Совета Ассоциации, а в случае его отсутствия - под председательством одного из заместителей Председателя Совета Ассоциации.

7.6. Все решения Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета Ассоциации. В случае если голоса участвующих в заседании членов Совета Ассоциации разделились поровну, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим.

7.7. В перерывах между заседаниями Совета Ассоциации решения по вопросам, предусмотренным п. п. 7.9.1 - 7.9.3, 7.9.11 настоящего Устава, могут приниматься посредством заочного голосования или посредством использования телекоммуникационных связей. Решения Совета Ассоциации по вопросам, прямо не предусмотренным настоящим Уставом, могут приниматься также посредством заочного голосования или посредством использования телекоммуникационных связей.

7.8. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывается лицом, председательствующим на заседании Совета Ассоциации и Ответственным секретарем Совета Ассоциации. В компетенцию Ответственного секретаря Совета Ассоциации входит оказание помощи Председателю Совета в проведении заседаний Совета. Ответственный секретарь Совета назначается Советом Ассоциации на каждом заседании Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации.

7.9. К компетенции Совета Ассоциации относится:

7.9.1. Организация, координация и планирование проводимых Ассоциацией основных видов

назначается Советом Ассоциации на каждом заседании Совета Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации.

7.9. К компетенции Совета Ассоциации относится:

7.9.1. Организация, координация и планирование проводимых Ассоциацией основных видов деятельности, предусмотренных ст. 3 настоящего Устава, а также контроль за их осуществлением.

7.9.2. Ратификация заключенных Председателем Совета Ассоциации договоров, соглашений и тому подобных документов, имеющих нормативный характер.

7.9.3. Образование предметных и функциональных комиссий, секций и рабочих групп Ассоциации, координация их деятельности и контроль за их деятельностью.

7.9.4. Временное возложение обязанностей Председателя Совета Ассоциации в соответствии с п. 9.5. настоящего Устава.

7.9.5. Утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений.

7.9.6. Назначение Ответственного секретаря Совета Ассоциации.

7.9.7. Внесение на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатур на должности членов Совета Ассоциации.

7.9.8. Утверждение эмблемы Ассоциации.

7.9.9. Контроль за деятельностью Исполнительной дирекции Ассоциации.

7.9.10. Осуществление иных полномочий, установленных настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Ассоциации.

7.10. Совет Ассоциации вправе рассмотреть и иные вопросы, относящиеся к деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

8. Президиум Совета Ассоциации

8.1. Управление деятельностью Ассоциации между заседаниями Совета Ассоциации осуществляет Президиум Совета Ассоциации.

8.2. Президиум избирается Общим собранием членов Ассоциации в количестве не более 11 (одиннадцати) членов - полностью дееспособных физических лиц. Председатель Совета Ассоциации и его заместители входят в состав Президиума Совета Ассоциации по должности и руководят его работой. Все решения Президиума Совета Ассоциации принимаются простым большинством голосов членов Президиума Совета Ассоциации, участвующих в заседании Президиума Совета Ассоциации. В случае если голоса участвующих в заседании членов Президиума Совета Ассоциации разделились поровну, голос Председателя Совета Ассоциации является решающим. Заседание Президиума Совета Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Президиума Совета. К работе Президиума Совета Ассоциации могут привлекаться все члены Ассоциации.

8.3. Президиум подотчетен Совету Ассоциации и его решения утверждаются Советом Ассоциации.

8.4. К компетенции Президиума Совета Ассоциации относится:

8.4.1. Утверждение формы и порядка ведения реестра членов Ассоциации.

8.4.2. Формирование комитетов (комиссии, секции) по направлениям деятельности Ассоциации и оперативное руководство ими.

Один член Совета Ассоциации может быть членом нескольких комитетов (комиссий, секций). Председателя комитета (комиссии, секции) назначает Президиум Совета Ассоциации.

Комитет (комиссия, секция) осуществляет свою работу по плану, ежегодно утверждаемому Советом Ассоциации, и предоставляет Совету Ассоциации ежегодный отчет о проделанной работе.

Комиссия является временно действующим органом, созданным для решения оперативной задачи или создания документа.

8.4.3. Принятие решений по иным вопросам, делегированным Советом Ассоциации и требующих оперативного решения.

9. Председатель Совета Ассоциации

9.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации на срок 3 года. Председатель Совета Ассоциации может быть досрочно освобожден Общим собранием членов Ассоциации от занимаемой должности в следующих случаях:

- в случае его отстранения от выполнения функций полномочного представителя образовательной организации - члена Ассоциации;
- по собственному заявлению в связи с невозможностью дальнейшего осуществления обязанностей Председателя Совета Ассоциации;
- в случае грубого нарушения положений настоящего Устава или осуществления деятельности, противоречащей интересам Ассоциации.

9.2. Порядок досрочного освобождения Председателя Совета Ассоциации от занимаемой должности устанавливается локальным нормативным актом Ассоциации, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

9.3. Председатель Совета Ассоциации выполняет следующие функции:

- осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации;
- координирует деятельность всех ее органов и должностных лиц;
- по доверенности представляет интересы Ассоциации в государственных и муниципальных органах, общественных, международных и иных организациях;
- ведет переговоры, касающиеся деятельности Ассоциации;
- заключает от имени Ассоциации договоры, соглашения и тому подобные документы, имеющие нормативный характер, которые впоследствии подлежат ратификации Советом Ассоциации;
- координирует организацию и проведение Общих собраний членов Ассоциации и председательствует на них;
- координирует организацию работы Совета и Президиума Совета Ассоциации, в том числе подготовку и проведение их заседаний, а также председательствует на них;
- вносит на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации кандидатуру Исполнительного директора Ассоциации;
- координирует и контролирует работу Исполнительной дирекции;
- осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Ассоциации.

9.4. Председатель Совета Ассоциации вправе:

- вносить на Общее собрание членов Ассоциации и на заседание Совета либо Президиума Совета Ассоциации любые вопросы, отнесенные настоящим Уставом к предмету их ведения;
- участвовать в работе любых предметных и функциональных комиссий, секций и рабочих групп Ассоциации;
- выступать и публиковаться от имени Ассоциации по вопросам, касающимся предмета деятельности Ассоциации, в средствах массовой информации;
- участвовать от имени Ассоциации по вопросам, касающимся деятельности Ассоциации, в работе научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов и тому подобных мероприятий.

9.5. На время отсутствия Председателя Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации его полномочия временно возлагаются на одного из его заместителей.

9.6. Председатель Совета Ассоциации с согласия Совета Ассоциации вправе возложить на любого из своих заместителей часть своих полномочий, предусмотренных п. 9.3. настоящего Устава.

9.7. На заместителей Председателя Совета Ассоциации распространяются права, предусмотренные п. 9.4 настоящего Устава.

10. Исполнительная дирекция

10.1. Исполнительная дирекция Ассоциации (далее - Дирекция) является исполнительным органом Ассоциации и формируется Общим собранием членов Ассоциации на срок 3 года.

10.2. Дирекция осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации.

10.3. Дирекция подотчетна и подконтрольна Общему собранию членов Ассоциации, Совету Ассоциации и Председателю Совета Ассоциации.

10.4. Количественный состав Дирекции определяется Общим собранием членов Ассоциации. В Дирекцию не могут входить члены Совета или Президиума Совета Ассоциации.

10.5. Дирекция осуществляет следующие функции:

- распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Ассоциации в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации;
- готовит материалы для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации, заседаниях Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации;
- осуществляет учет своевременного поступления вступительных, ежегодных и целевых членских взносов;
- координирует деятельность филиалов и представительств Ассоциации;
- осуществляет подготовку материалов для опубликования в средствах массовой информации и иных источниках;
- организует работу веб-сайта Ассоциации;
- решает иные текущие вопросы деятельности Ассоциации, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к ведению Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации.

10.6. Дирекция вправе вносить на заседания Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации любые вопросы, отнесенные настоящим Уставом к предмету их ведения, за исключением вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом могут быть внесены лишь Советом Ассоциации или Председателем Совета Ассоциации. Дирекцию возглавляет Исполнительный директор.

10.7. Решения Дирекции Ассоциации принимаются простым большинством голосов. Заседание Дирекции является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Дирекции.

11. Исполнительный директор

11.1. Текущее руководство Ассоциацией осуществляет Исполнительный директор, избираемый Общим собранием членов Ассоциации по представлению Председателя Совета Ассоциации на срок до 3-х лет на основе трудового договора, который подписывает от имени Ассоциации Председатель Совета Ассоциации.

11.2. Исполнительный директор Ассоциации:

- без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе представляет ее интересы;
- совершает от имени Ассоциации сделки в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации;
- открывает банковские счета и распоряжается денежными средствами;
- определяет условия оплаты труда работников Ассоциации в пределах бюджета Ассоциации и сметы расходов на содержание аппарата и структурных подразделений Ассоциации;
- самостоятельно осуществляет прием и увольнение главного бухгалтера и иных работников Дирекции;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Дирекции;
- утверждает локальные нормативные акты Ассоциации (положения об отделах, инструкции и

- подписывает от имени Ассоциации финансовые и иные текущие документы, за исключением документов, которые в соответствии с настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Ассоциации подлежат подписанию Председателем Ассоциации;

- выдает доверенности в пределах своей компетенции;

- осуществляет иные полномочия, обеспечивающие и организующие текущую исполнительно-распорядительную деятельность Ассоциации, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.3. Исполнительный директор вправе:

- участвовать в работе любых предметных и функциональных комиссиях, секциях и рабочих группах Ассоциации;

- выступать и публиковаться от имени Ассоциации и по вопросам, касающимся предмета деятельности Ассоциации, в средствах массовой информации;

- участвовать от имени Ассоциации и по вопросам, касающимся деятельности Ассоциации, в работе научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов и тому подобных мероприятий.

11.4. Исполнительный директор Ассоциации несет персональную ответственность за:

- выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации;

- своевременное финансирование принятых к исполнению программ и проектов Ассоциации;

- целевое расходование выделяемых Ассоциацией средств;

- своевременное представление отчетов о работе Дирекции;

- составление и исполнение бюджета Ассоциации;

- сохранность и надлежащее использование имущества Ассоциации.

11.5. Исполнительный директор Ассоциации на время своего отсутствия может назначать из числа работников Исполнительной дирекции исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации.

12. Ревизионная комиссия Ассоциации

12.1. Ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом и осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, правильности расходования ее средств, выполнения Устава и ежегодного отчета Ассоциации о финансовой и предпринимательской деятельности.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Ассоциации из числа полномочных представителей членов Ассоциации в составе не менее трех членов - полностью дееспособных физических лиц сроком на 5 лет. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов или по собственному заявлению.

12.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации, а также члены Исполнительной дирекции Ассоциации.

12.4. Ревизионная комиссия организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. При необходимости Ревизионная комиссия осуществляет проверку совместно с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.

12.5. Исполнительная дирекция Ассоциации обеспечивает предоставление в распоряжение Ревизионной комиссии необходимых для проведения ревизии материалов и документов.

12.6. Ревизионная комиссия Ассоциации подотчетна Общему собранию членов Ассоциации.

13. Источники формирования имущества Ассоциации

13.1. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:

- вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) взносы членов Ассоциации;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

13.2. Вступительный взнос уплачивается каждым кандидатом в члены Ассоциации в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о его приеме в члены Ассоциации.

13.3. Ежегодные членские взносы члены Ассоциации уплачивают в течение первого квартала текущего финансового года.

13.4. Для осуществления деятельности, предусмотренной ст. 3 настоящего Устава, Ассоциация вправе устанавливать для своих членов разовые целевые взносы. Решение о внесении разового целевого взноса и его размере принимает Общее собрание членов Ассоциации.

13.5. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Ассоциация вправе осуществлять следующую предпринимательскую деятельность: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

13.6. В Ассоциации по решению Совета Ассоциации могут быть образованы целевые фонды, повышающие эффективность деятельности Ассоциации. Назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования целевых фондов определяются Советом Ассоциации.

14. Филиалы и представительства Ассоциации

14.1. Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

14.2. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами, действуют от имени Ассоциации и на основании утвержденных Ассоциацией положений.

14.3. Филиалы и представительства Ассоциации осуществляют деятельность от имени Ассоциации.

14.4. Филиалы и представительства Ассоциации наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Ассоциации.

14.5. Руководители филиала и представительства Ассоциации действуют на основании доверенности, выданной Ассоциацией.

14.6. Ассоциация несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

15. Учет и отчетность Ассоциации

15.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3. Финансовый год Ассоциации совпадает с календарным годом.

15.4. По итогам отчетного года на утверждение Общему собранию членов Ассоциации представляется отчет о результатах деятельности Ассоциации за год.

15.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

Ассоциации, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также представление членам Ассоциации сведений о деятельности Ассоциации несет Исполнительный директор и Главный бухгалтер в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.6. По решению Общего собрания членов Ассоциации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации может быть назначена аудиторская организация или индивидуальный аудитор (профессиональный аудитор) Ассоциации.

16. Хранение документов Ассоциации. Предоставление информации Ассоциацией

16.1. Ассоциация ведет делопроизводство, обеспечивает оборот документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Ассоциация в целях социальной, экономической и государственной налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (руководящих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.).

16.2. Ассоциация обязана хранить следующие документы:

16.2.1. Устав Ассоциации;

16.2.2. Документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, находящееся на его балансе;

16.2.3. Документы, утверждаемые органами управления Ассоциации;

16.2.4. Положения о филиалах и представительствах Ассоциации;

16.2.5. Годовые финансовые отчеты Ассоциации;

16.2.6. Документы бухгалтерского учета;

16.2.7. Документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие государственные органы;

16.2.8. Протоколы Общих собраний членов Ассоциации, заседаний Совета, Президиума Совета, Дирекции Ассоциации;

16.2.9. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

16.3. Ассоциация хранит документы, предусмотренные пунктом 16.2. настоящего раздела Устава, по месту нахождения Ассоциации.

16.4. При реорганизации Ассоциации все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

16.5. Ассоциация обеспечивает членам Ассоциации доступ к следующим документам:

- Устав Ассоциации, внутренние положения Ассоциации;

- протоколы Общих собраний членов Ассоциации;

- протоколы заседаний Совета, Президиума Совета, Дирекции Ассоциации;

- заключения Ревизора, аудиторской организации или индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Ассоциации.

16.6. По требованию члена Ассоциации Ассоциация обязана предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 16.5. настоящего Устава, и иных документов Ассоциации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.7. Размер платы устанавливается Исполнительным директором Ассоциации и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

17. Порядок внесения изменений в Устав Ассоциации

17.1. Изменения, вносимые в Устав Ассоциации, утверждаются в соответствии п. 6.4. настоящего Устава и подлежат государственной регистрации.

17.2. Изменения, вносимые в Устав Ассоциации, вступают в силу с момента их государственной регистрации.

18. Реорганизация и ликвидация Ассоциации

18.1. Ассоциация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Ассоциация может быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд.

18.3. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

18.4. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов Ассоциации либо по решению суда на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.5. Ликвидация Ассоциации производится ликвидационной комиссией (ликвидатором), образуемой органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Ассоциации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде.

18.6. При ликвидации Ассоциации расчеты с кредиторами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество не подлежит распределению между членами Ассоциации и направляется на цели, в интересах которых Ассоциация была создана.

18.7. Все документы Ассоциации (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке организации-правопреемнику, а при его отсутствии – на государственное хранение в архив.

18.8. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей существование с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 15 (пятьнацать) шт.

Исполнительный директор

Асадуллина Д.В. 04.07.2013г.



Главное управление
Юстиции Российской Федерации по Москве
Дата принятия решения
о государственной
регистрации
25 июля 2013

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Ассоциации негосударственных высших учебных заведений России, принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 25 июля 2016 г. (учетный номер 7714062610).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 01 августа 2016 г. за государственным регистрационным номером 2167700265654 (ОГРН 1037739662124 от 17 февраля 2003 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью шестнадцать листов.

Исполняющий обязанности начальника
Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

Е.Р. Герчикова

«09» августа 2016 г.

